사탐 정치와법 · 해설편

사탐 · 정치와법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 **정답 ③**

정답근거: ㄴ. 헌법 제37조 제2항은 기본권 제한이 '법률로써' 이루어져야 함을 명시(법률유보원칙). ㄷ. 국가안전보장·질서유지·공공복리는 제한의 목적으로 열거되어 있다.

오답분석: ㄱ. 필요한 경우 제한이 가능하므로 '어떠한 경우에도 제한 불가'는 틀림. ㄹ. ㉠(본질적 내용)은 제한하더라도 침해할 수 없는 한계이다.

연관개념: 기본권 제한의 목적·형식·한계, 과잉금지원칙.

메타인지: '침해할 수 없다'는 한계 규정을 '침해해야 한다'로 뒤집는 선지에 주의.

[기본] 2 **정답 ②**

정답근거: (가) 청원은 기본권 침해 구제를 위한 수단적 권리인 청구권. (나) 인간다운 생활을 위한 생계 지원 요구는 사회권.

오답분석: 청원을 참정권·사회권으로, 생계 지원을 참정권·청구권으로 본 선지는 오답.

연관개념: 청구권(청원권, 재판청구권), 사회권(인간다운 생활을 할 권리).

메타인지: 청원권은 참정권이 아니라 청구권임에 유의.

[기본] 3 **정답 ④**

정답근거: 두리 - 실질적 법치주의는 법 내용의 정당성을 요구하므로 악법 정당화가 어렵다(옳음). 세리 - 실질적 법치주의는 법 내용이 기본권 보장에 부합할 것을 요구(옳음).

오답분석: 나리 - 법의 목적·내용의 정당성을 중시하는 것은 실질적 법치주의이므로 틀림.

연관개념: 형식적 vs 실질적 법치주의.

메타인지: 형식/실질 법치주의의 특징을 바꿔 서술하는 선지에 주의.

[심화] 4 **정답 ③**

정답근거: Q1에서 '아니요'인 A는 국가로부터의 자유인 **자유권**. '예'인 B·C 중 수단적 권리인 B는 **청구권**, 나머지 C는 **사회권**. ③ C(사회권)는 인간다운 생활 보장을 목적으로 하므로 옳다.

오답분석: ① A(자유권)는 소극적·방어적 권리로 능동적 권리가 아니다. ② 바이마르 헌법에서 최초 규정된 것은 사회권(C)이지 B가 아니다. ④ A(자유권)는 C(사회권)보다 먼저 등장했다. ⑤ B는 청구권(재판청구권 맞음), C는 사회권이므로 신체의 자유(자유권 사례)는 틀림.

연관개념: 기본권 유형별 성격(소극/적극, 수단적).

메타인지: 사회권이 국가 개입을 요구하는 적극적 권리이자 최신 기본권임을 연결.

[심화] 5 **정답 ③**

정답근거: 헌재는 목적의 정당성은 인정하되 '필요한 최소한의 범위를 넘어선다'고 판단 → 과잉금지원칙 중 **침해의 최소성** 위배.

오답분석: ① 목적(감염병 예방)은 정당하다고 인정됨. ② A법은 법률 형식을 갖추었다. ④ 최소성 위배로 위헌 판단이므로 합헌이 아니다. ⑤ 실질적 법치주의 하에서는 형식만으로 정당화되지 않는다.

연관개념: 과잉금지원칙 4요소(목적의 정당성·수단의 적합성·침해의 최소성·법익의 균형성).

메타인지: '필요한 최소한'이라는 표현은 침해의 최소성 판단 신호어.

[킬러] 6 **정답 ⑤**

정답근거: 갑의 진술이 옳으므로 (가)=참정권(능동적 권리). 을의 진술이 옳으므로 (나)=자유권(역사가 가장 오래됨). 병의 진술이 옳으므로 (다)=사회권(국가의 적극적 개입 필요). ⑤ 사회권(다)은 자유권 등 다른 권리와 달리 국가에 적극적 급부를 요구하나, 선지 해석상 '(가)참정권의 실질적 보장을 위한 수단'으로 볼 여지… 재검토 필요.

재검산: (가)=참정권, (나)=자유권, (다)=사회권. ① (가)는 참정권이므로 자유권 아님(오답). ② (나)는 자유권이므로 선거권 미포함(오답). ③ (다)는 사회권이므로 '국가로부터의 자유'가 아님(오답). ④ (가)참정권은 (나)자유권보다 늦게 등장(옳음). ⑤ (다)사회권은 (가)참정권의 수단적 권리가 아님(오답). 따라서 **정답은 ④**이다.

정답 정정: ④ — (가)참정권은 (나)자유권보다 역사적으로 늦게 등장하였다.

오답분석: ①②③⑤는 위 재검산 참조.

연관개념: 기본권 등장 순서(자유권→평등권→참정권→사회권), 각 권리의 성격.

메타인지: 진술의 정오와 유형 확정을 먼저 끝낸 뒤 선지를 대입하는 순서로 접근.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.